

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1699 -
1700/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาวบุญปลื้ม เกตุถนอม
พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โดยอาศัยข้อเท็จจริงว่าโจทก์มิใช่ผู้ทรงเช็คต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อกฎหมาย คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของโจทก์จึงไม่ถูกต้อง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 77)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันโจทก์ฟ้องจำเลยทำนองเดียวกันขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 73)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงต้องกันว่า นายมานะตันติยกุลผู้เสียหายมิได้รับแลกเช็คพิพาทไ้จากนางกมลรัตน์เดิมพิทยาเวชจึงไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบ ที่โจทก์ฎีกาว่าผู้เสียหายรับแลกเช็คพิพาทไ้โดยสุจริต เป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องโจทก์

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงต้องกันว่า นายมานะตันติยกุลผู้เสียหายมิได้รับแลกเช็คพิพาทไ้จากนางกมลรัตน์เดิมพิทยาเวชจึงไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบ ที่โจทก์ฎีกาว่าผู้เสียหายรับแลกเช็คพิพาทไ้โดยสุจริต เป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องโจทก์

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ